

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1369/2532

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย

โจทก์

นางวันเพ็ญ โชติยานนท์

จำเลย

นางวันเพ็ญ โชติยานนท์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคาร
ตึกแถวเลขที่ 95/12-13 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
และส่งมอบคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและห้ามจำเลยเกี่ยวข้องให้จำเลยใช้ค่า
เสียหายแก่โจทก์เดือนละ 40,000 บาท นับแต่เดือนเมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยจะขนย้ายออกไปจากอาคารตึกแถวพิพาท และส่งมอบให้แก่โจทก์เสร็จ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 99,98)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 65)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนค่าเสียหายที่จะต้องชำระตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>